



訴願決定書

案 號： 1137071138

要 旨： 因違反洗錢防制法事件提起訴願

發文日期： 民國 113 年 11 月 06 日

發文字號： 新北府訴決字第 1131745930 號

相關法條： 訴願法 第 77 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1137071138 號

訴願人 陳○豪

原處分機關 新北市政府警察局新莊分局

上列訴願人因違反洗錢防制法事件，不服原處分機關民國 113 年 1 月 25 日書面告誡（案件編號 11301020000-00）所為之處分，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

訴願**不受理**。

理 由

- 一、按訴願法第 77 條第 7 款規定：「訴願事件有左列各款情形之一者，應為**不受理**之決定：七、對已決定或已撤回之訴願事件**重行提起訴願**者。」。
- 二、經查本件訴願人不服原處分機關民國（下同）113 年 1 月 25 日書面告誡（案件編號 11301020000-00）所為之處分，前向本府提起訴願，案經本府以 113 年 6 月 27 日新北府訴決字第 1130856871 號函檢送訴願決定書（案號：1137070542 號）為訴願**不受理**之決定，並送達訴願人在案。茲訴願人復就前開同一事件再提起訴願，係對已決定之訴願事件**重行提起訴願**，揆諸首揭條文規定，應**不受理**。又原處分機關重新審酌本案於 113 年 8 月 27 日以新北警莊刑字第 11339906351 號函自行撤銷系爭告誡，併予敘及。
- 三、綜上論結，本件訴願為程序不合，爰依訴願法第 77 條第 7 款規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 蔡庭榕（公出）

委員 劉宗德（代理）

委員 陳明燦

委員 陳立夫

委員 張文郁

委員 蔡進良

委員 黃源銘

委員 景玉鳳

委員 王藹芸

委員 李永裕

委員 羅承宗

委員 董鈺琪

委員 林泳玲

委員 唐美芝

如不服本決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺北高等行政法院（地址：臺北市士林區福國路 101 號）提起行政訴訟。

中華民國 113 年 11 月 6 日